

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1889/2535

นางปรอยหรือปลอย ชมคุณ

โจทก์

นางนบน้อย เจริญทวี

จำเลย

นายศักดิ์ เวชประสิทธิ์ ทนายโจทก์ ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 248, มาตรา 252

ความว่า โจทก์ฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งว่า คดีนี้ทุนทรัพย์ไม่เกินสองแสนบาท จึงต้องห้ามฎีกาข้อเท็จจริง ฎีกานี้เป็นฎีกาข้อเท็จจริง จึงไม่รับ

โจทก์เห็นว่า ฎีกาของโจทก์เป็นปัญหาข้อกฎหมายว่า ตามคำให้การ ที่โจทก์ได้ให้การแก้ฟ้องแย้งของจำเลย จะถือว่าโจทก์ยอมรับ ข้อเท็จจริงตามฟ้องแย้งนั้นแล้วหรือไม่ โปรดรับฎีกาของโจทก์ ไว้พิจารณาต่อไปด้วย

หมายเหตุ ไม่ปรากฏว่าจำเลยได้รับสำเนาคำร้อง

โจทก์ฟ้องขอให้ศาลพิพากษาวังคับให้จำเลยไปทำการแบ่งแยกกรรมสิทธิ์ที่ดินพิพาทแก่โจทก์ให้เป็นไปตามเอกสารท้ายฟ้อง หมายเลข 3 จำเลยยื่นคำให้การและฟ้องแย้งขอให้แบ่งกรรมสิทธิ์ ที่ดินพิพาทตามเอกสารท้ายคำให้การหมายเลข 2 และให้มีทางกว้าง 4 เมตร จากถนนสุขาภิบาล 2 ผ่านที่ดินของโจทก์เข้าถึงที่ดิน ของจำเลยทั้งทางด้านทิศตะวันออกและทิศตะวันตก โจทก์ให้การ แก้ฟ้องแย้ง (อันดับ 1,11,14)

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนให้แบ่งแยกที่ดินพิพาทตามเอกสารท้ายคำฟ้อง หมายเลข 3 ของโจทก์ และตามแผนที่พิพาทในคดีแพ่งหมายเลขแดงที่ 443/2532

ของศาลจังหวัดจันทบุรี แต่ให้แบ่งแยกที่ดิน เป็นทางกว้าง 4 เมตร เข้าสู่ที่ดินของ
จำเลยตามฟ้องแย้ง

โจทก์ฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับฎีกาดังกล่าว (อันดับ 59)

โจทก์ยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 60)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว ฎีกาของโจทก์เป็นการโต้เถียงดุลพินิจของศาลอุทธรณ์ในการที่
รับฟัง ว่าคำให้การของโจทก์ไม่เป็นการ แก้อำฟ้องแย้งของจำเลย จึงเป็นการฎีกาใน
ปัญหาข้อเท็จจริง ซึ่งต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา
248 วรรคแรก ที่ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับฎีกาของโจทก์ชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง

พิเคราะห์แล้ว ฎีกาของโจทก์เป็นการโต้เถียงดุลพินิจของศาลอุทธรณ์ในการที่
รับฟัง ว่าคำให้การของโจทก์ไม่เป็นการ แก้อำฟ้องแย้งของจำเลย จึงเป็นการฎีกาใน
ปัญหาข้อเท็จจริง ซึ่งต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา
248 วรรคแรก ที่ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับฎีกาของโจทก์ชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง

(ชาติศักดิ์ ธรรมศักดิ์-ตัน เวทไว-ชวลิต พรายภู)

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ